

Конспект по теме: Государство

кружок
олимпиады

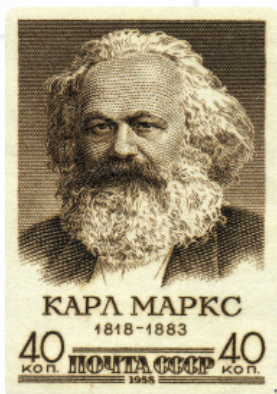


Подходы к возникновению государства

Название теории	Представители	Суть
<u>Теологическая теория</u>	Ф. Аквинский, Августин, Заратустра, Ж. Маритен Д. Мерсье, Ф. Лебюфф, Д. Эйве, И. Волоцкий, Ж. Местр	Государство — продукт Божественной силы
<u>Патриархальная теория</u>	Аристотель, Н. Михайловский, Конфуций, Платон Р. Филмер, Г. Мэн, Э. Вестермарк, Д. Мэрдок	Человек — существо общественное . Семья => община => государство; Правитель как отец
<u>Договорная (естественно-правовая) теория</u>	Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев, Спиноза, Монтескье Гольбах, Дидро	Государство — продукт сознательного творчества ; общественный договор
<u>Марксистская (классовая) теория</u>	К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин Г. Плеханов, Л. Морган	Государство возникает из-за социально-экономических причин и эксплуатации одного класса другим
<u>Теория насилия</u>	Е. Дюринг — <u>внутреннее</u> , Л. Гумплович, К. Каутский — <u>внешнее</u> Шан Ян, Ф. Оппенгеймер, М. Олсон	Внешнее: завоевание одного народа другим Внутреннее: поглощение меньшинства большинством

Подходы к возникновению государства

Название теории	Представители	Суть
<u>Расовая теория</u>	Ж. Габино, Ф. Ницше	«Эксплуатация» одних рас другими
<u>Органическая теория</u>	Г. Спенсер, Р. Вормс И. Блюнчли, Прейс, О. Конт, А. Шеффле, П.Ф. Лилиенфельд	Государство возникает вследствие социальной эволюции, отдельные институты как органы в организме
<u>Психологическая теория</u>	Л.И. Петражицкий, Тард, Фромм, З. Фрейд Цицерон, Н. Макиавелли, Д. Фрэзер, Н.М. Коркунов, Ф.Ф. Кокошкин, М.А. Рейснер, Трубецкой	Особенности психики: некоторые люди испытывают потребность в подчинении , другие — во властвовании
<u>Ирригационная (гидравлическая) теория</u>	К. Виттфогель	Необходимость построения оросительных сооружений



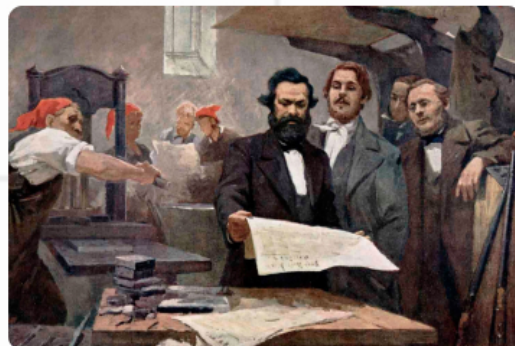
Почтовая марка с Карлом Марксом. СССР, 1958

Формационный подход Карла Маркса

1. Структуру общества представляет как:
 - **Базис** — производственные силы общества
 - **Надстройка** — государство, право, духовная жизнь

2. Смена производственных сил предопределяет смену общественно-экономической формации:

1. Первобытнообщинная
2. Рабовладельческая
3. Феодальная
4. Капитализм
5. Коммунизм



Карл Маркс в редакции "Новой Рейнской газеты" в 1848 г.

Государство

Государство — организация публичной политической власти на определенной территории.

Признаки:

- территория
- население
- аппарат власти и принуждения
- суверенитет (верховенство власти внутри страны и независимость за её пределами)
- монополия на правотворчество
- монополия на применение насилия
- система налогов и сборов

Функции:

внутренние:

- поддержание общественного порядка
- экономическая
- социальная

внешние:

- оборона
- сотрудничество
- поддержание мирового порядка
- экологическая

Форма государства:

1. Форма правления
2. Форма территориального устройства
3. Политический режим

Форма правления

Форма правления — структура высших органов власти государства и порядок их формирования

Монархия	Республика
Пожизненность, наследуемость, единоличность	Сменяемость, выборность, коллегиальность
• Абсолютная: неограниченная (Саудовская Аравия, Катар) • Дуалистическая: <u>право абсолютного вето</u> и роспуска парламента • Парламентарная: монарх — символ • Парламент и премьер-министр — реальная власть (Великобритания)	• Парламентарная: парламент назначает президента, премьер-министр отвечает перед парламентом (Италия) • Президентская: президент избирается населением, премьер-министр не подотчетен парламенту (США, Франция) • Смешанная: президент не одна ветвь власти, но и везде есть полномочия (РФ)

Виды вето



Президент США Рональд Рейган накладывает вето на законопроект, 3 августа 1988.

Абсолютное вето — окончательный отказ в принятии закона со стороны правителя (монарха), который нельзя преодолеть парламенту

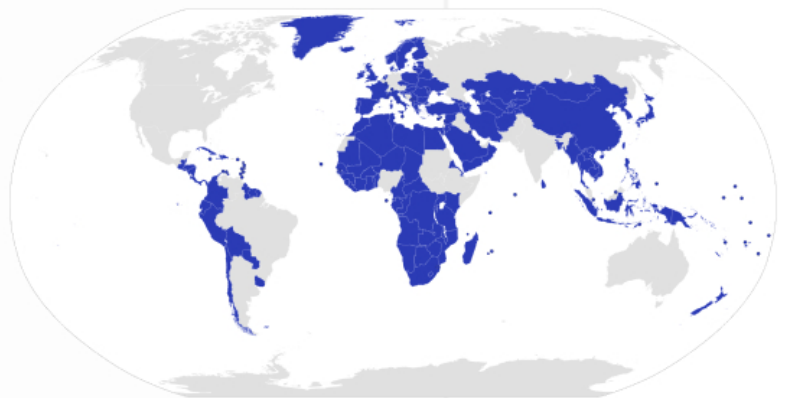
Виды вето

Относительное/отлагательное — промежуточно правитель **блокирует принятие закона**, но парламент может преодолеть запрет, **проголосовав повторно**

Карманное вето — встречается в США, у Президента есть 10 дней, чтобы подписать законопроект. Если он поступает к нему менее, чем за 10 дней до окончания сессии Конгресса, Президент может ничего с ним не делать, и закон будет считаться отклоненным, но у Конгресса уже нет шанса преодолеть такую блокировку, так как сессия закончилась

Форма территориального устройства

Форма территориального устройства — форма территориальной организации государственной власти, взаимодействия между государством и его территориальными единицами



Унитарные государства на карте мира

Федерация	Унитарное
Субъекты обладают самостоятельностью	Административно-территориальные единицы самостоятельностью не обладают

Виды федераций

По особенностям конституционно-правового статуса субъектов:

- симметричные (субъекты обладают одинаковым конституционно-правовым статусом);
- асимметричные (конституционно-правовой статус субъектов различен).

По особенностям формирования субъектов:

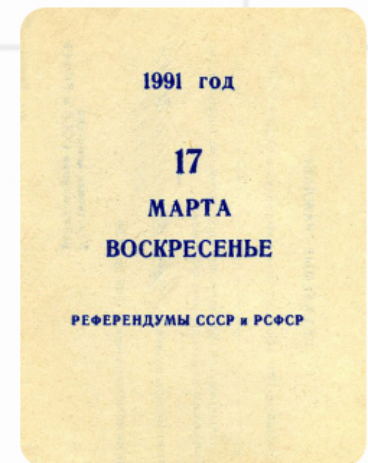
- территориальные;
- национальные;
- национально-территориальные (смешанные).

По способу образования федерации:

- договорные;
- конституционные.

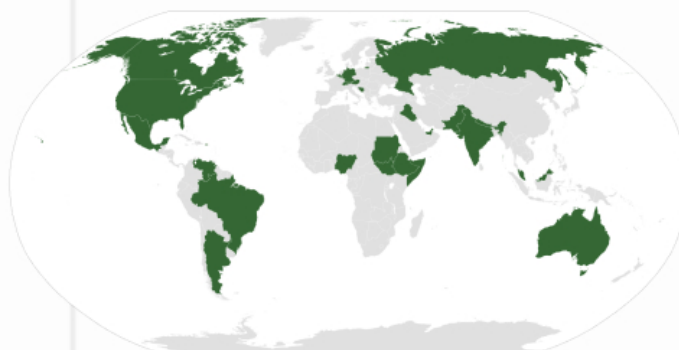
По степени централизации:

- централизованные (есть сильный центр);
- децентрализованные (большая самостоятельность субъектов, необъединенных под властью центра).



Приглашение на референдум о сохранении СССР, 1991

Сецессия — выход части государства из состава государства (чаще всего это разрешено в федеративных государствах для субъектов)



Федеративные государства на карте мира

Политический режим

Политический режим — совокупность методов осуществления государственной власти

Демократический	Недемократический	
• разделение властей • правовое государство • сменяемость власти • народовластие • нет официальной идеологии • свобода во всех сферах	Авторитарный	Тоталитарный
	• контроль политической жизни	• контроль всех сфер жизни • официальная идеология

Виды государственных органов

По способу формирования:

- **первичные** (никакими другими органами не создаются, например, Президент РФ);
- **производные** (формируются другими органами, например, Совет Федерации РФ).

По порядку принятия решений:

- **коллегиальные** (решение принимается большинством*);
- **единоличные/единоначальные**.

Простое большинство — 50% + 1

Квалифицированное большинство —
установленная норма (например, 2/3, 3/4)